CÓDIGO DE PROCESSO PENAL: ARTS. 301 A 310 (PRISÃO EM FLAGRANTE)

Decreto-Lei nº 3.689/1941 — Texto Compilado do Planalto (Atualizado até as Leis nº 15.272/2025 e nº 15.358/2026)

TÓPICO 08 / 17
ALTÍSSIMA INCIDÊNCIA
BANCA IBAM

🎯 **DIRETRIZ TÁTICA IBAM (OBRIGATÓRIO GCM):** Os **ARTS. 301 A 310 DO CPP** formam o alicerce jurídico diário do Guarda Civil Municipal nas ruas. A IBAM cobra a diferença exata entre **FLAGRANTE FACULTATIVO ("PODERÁ") E OBRIGATÓRIO ("DEVERÃO")** (art. 301), as **4 ESPÉCIES DE FLAGRANTE** do art. 302 (próprio, impróprio/quase-flagrante e presumido/ficto), a **ORDEM RIGOROSA DE OITIVA** no auto de prisão em flagrante (art. 304), os **PRAZOS DE 24 HORAS** para remessa do auto, entrega da **NOTA DE CULPA** (art. 306) e realização da **AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA POR VIDEOCONFERÊNCIA EM TEMPO REAL** (art. 310 — atualizado pelas Leis 15.272/2025 e 15.358/2026).

PARTE 1 — TEXTO INTEGRAL DA LEI SECA COMPILADA (LIVRO I, TÍTULO IX, CAPÍTULO II — ARTS. 301 A 310-A)

FIDELIDADE 100% PLANALTO

SUJEITOS DO FLAGRANTE (FACULTATIVO VS. OBRIGATÓRIO)

CAMPEÃO IBAM

Art. 301. **Qualquer do povo** **poderá** e as **autoridades policiais e seus agentes** **deverão** prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito.

> 💡 **Foco IBAM & STF (ADPF 995):**
> • **Flagrante Facultativo ("*poderá*"):** Qualquer do povo (exercício regular de direito — art. 23, III, CP).
> • **Flagrante Obrigatório / Compulsório ("*deverão*"):** Autoridades policiais e seus agentes (estrito cumprimento de dever legal). Integrando o SUSP (ADPF 995/STF e Lei 13.022/14), a **GCM em serviço** tem o dever funcional de agir diante de flagrante delito e encaminhar ao Delegado!

HIPÓTESES LEGAIS DE FLAGRANTE DELITO

ALTÍSSIMA INCIDÊNCIA

Art. 302. Considera-se em flagrante delito quem:

I - **está cometendo** a infração penal; **[Flagrante Próprio / Real]**

II - **acaba de cometê-la**; **[Flagrante Próprio / Real]**

III - é **perseguido, logo após**, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração; **[Flagrante Impróprio / Irreal / Quase-Flagrante]**

IV - é **encontrado, logo depois**, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração. **[Flagrante Presumido / Ficto / Assimilado]**

> ⚠️ **Pegadinha Cirúrgica IBAM (Inciso III vs. Inciso IV):**
> • **Inciso III (Impróprio):** Exige **PERSEGUIÇÃO** iniciada **"LOGO APÓS"**.
> • **Inciso IV (Presumido/Ficto): NÃO exige perseguição**; o agente é **ENCONTRADO, "LOGO DEPOIS"**, com instrumentos, armas, objetos ou papéis!

FLAGRANTE NAS INFRAÇÕES PERMANENTES

FOCO PROVA

Art. 303. Nas **infrações permanentes**, entende-se o agente em flagrante delito **enquanto não cessar a permanência**.

> 💡 **Conexão Constitucional (Art. 5º, XI, CF/88):** Nos crimes permanentes (ex.: sequestro e cárcere privado — art. 148 CP; extorsão mediante sequestro — art. 159 CP; tráfico na modalidade "ter em depósito"), o estado de flagrância se protrai no tempo, autorizando o ingresso domiciliar **a qualquer hora do dia ou da noite** sem mandado (desde que haja fundadas razões)!

LAVRATURA DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE (APF)

ORDEM LEGAL IBAM

Art. 304. Apresentado o preso à autoridade competente, ouvirá esta o **1º) condutor** e colherá, desde logo, sua assinatura, **entregando a este cópia do termo e recibo de entrega do preso**. Em seguida, procederá à oitiva das **2º) testemunhas** que o acompanharem e ao **3º) interrogatório do acusado** sobre a imputação que lhe é feita, colhendo, após cada oitiva suas respectivas assinaturas, lavrando, a autoridade, afinal, o auto. *(Redação dada pela Lei nº 11.113, de 2005)*

§ 1º Resultando das respostas fundada a suspeita contra o conduzido, a autoridade mandará recolhê-lo à prisão, exceto no caso de livrar-se solto ou de prestar fiança, e prosseguirá nos atos do inquérito ou processo, se para isso for competente; se não o for, enviará os autos à autoridade que o seja.

§ 2º A **falta de testemunhas da infração não impedirá** o auto de prisão em flagrante; mas, nesse caso, com o condutor, deverão assiná-lo **pelo menos duas pessoas** que hajam testemunhado a **apresentação do preso** à autoridade.

§ 3º Quando o acusado se **recusar a assinar, não souber ou não puder fazê-lo**, o auto de prisão em flagrante será assinado por **duas testemunhas**, que tenham ouvido sua leitura na presença deste. *(Redação dada pela Lei nº 11.113, de 2005)*

§ 4º Da lavratura do auto de prisão em flagrante deverá constar a **informação sobre a existência de filhos**, respectivas idades e se possuem alguma deficiência e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa. *(Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016 — Marco Legal da Primeira Infância)*

> 💡 **Papel Prático do GCM no Art. 304:** O GCM que apresenta a ocorrência é o **condutor**: é ouvido em **1º lugar**, assina desde logo o seu depoimento, recebe **cópia do termo e recibo de entrega do preso** e está liberado para retornar ao patrulhamento!

FALTA OU IMPEDIMENTO DO ESCRIVÃO (ESCRIVÃO "AD HOC")

Art. 305. Na falta ou no impedimento do escrivão, **qualquer pessoa designada pela autoridade** lavrará o auto, depois de **prestado o compromisso legal**.

COMUNICAÇÃO IMEDIATA, REMESSA EM 24H E NOTA DE CULPA

ALTÍSSIMA INCIDÊNCIA

Art. 306. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados **imediatamente** ao **juiz competente**, ao **Ministério Público** e à **família do preso ou à pessoa por ele indicada**. *(Lei nº 12.403/2011)*

§ 1º Em **até 24 (vinte e quatro) horas** após a realização da prisão, será encaminhado ao **juiz competente o auto de prisão em flagrante** e, caso o autuado **não informe o nome de seu advogado**, cópia integral para a **Defensoria Pública**.

§ 2º No **mesmo prazo (até 24h)**, será entregue ao preso, mediante recibo, a **nota de culpa**, assinada pela autoridade, com o **motivo da prisão**, o **nome do condutor** e os **das testemunhas**.

FATO PRATICADO EM PRESENÇA DA AUTORIDADE OU CONTRA ESTA

Art. 307. Quando o fato for praticado **em presença da autoridade, ou contra esta, no exercício de suas funções**, constarão do auto a narração deste fato, a voz de prisão, as declarações que fizer o preso e os depoimentos das testemunhas, sendo tudo assinado pela autoridade, pelo preso e pelas testemunhas e remetido **imediatamente ao juiz** a quem couber tomar conhecimento do fato delituoso, se não o for a autoridade que houver presidido o auto.

INEXISTÊNCIA DE AUTORIDADE NO LUGAR DA PRISÃO

Art. 308. Não havendo autoridade no lugar em que se tiver efetuado a prisão, o preso será **logo apresentado à do lugar mais próximo**.

HIPÓTESE DE O RÉU LIVRAR-SE SOLTO

Art. 309. Se o réu se livrar solto, deverá ser posto em liberdade, **depois de lavrado o auto de prisão em flagrante**.

AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA E DECISÕES DO JUIZ (ART. 310)

LEIS 13.964/19, 15.272/25 E 15.358/26

Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no **prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão**, o juiz **deverá promover**, **por meio de videoconferência em tempo real**, **audiência de custódia** com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente: *(Redação dada pela Lei nº 15.358, de 2026)*

I - relaxar a **prisão ilegal**; ou *(Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011)*

II - converter a prisão em flagrante em **preventiva**, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou *(Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011)*

III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. *(Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011)*

> 🔥 **Distinção Clássica de Prova IBAM (Incisos I, II e III):**
> • Prisão **ILEGAL** (vício formal/material) → O juiz **RELAXA** (inciso I + art. 5º, LXV, CF/88).
> • Prisão **LEGAL + Requisitos do art. 312 presentes** → O juiz **CONVERTE EM PREVENTIVA** (inciso II — *não cabe de ofício sem provocação do MP/Delegado, STJ/STF*).
> • Prisão **LEGAL + Ausentes os requisitos da preventiva** → O juiz **CONCEDE LIBERDADE PROVISÓRIA**, com ou sem fiança (inciso III + art. 5º, LXVI, CF/88).

§ 1º Se o juiz verificar, pelo auto de prisão em flagrante, que o agente praticou o fato em qualquer das condições constantes dos **incisos I, II ou III do caput do art. 23 do Código Penal** *(excludentes de ilicitude: estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal ou exercício regular de direito)*, poderá, fundamentadamente, conceder ao acusado **liberdade provisória, mediante termo de comparecimento obrigatório a todos os atos processuais**, sob pena de revogação. *(Renumerado pela Lei nº 13.964, de 2019)*

§ 2º Se o juiz verificar que o agente é **reincidente** ou que integra **organização criminosa armada ou milícia**, ou que porta **arma de fogo de uso restrito**, **deverá denegar a liberdade provisória**, com ou sem medidas cautelares. *(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)*

§ 3º A autoridade que deu causa, sem motivação idônea, à não realização da audiência de custódia no prazo estabelecido no caput deste artigo **responderá administrativa, civil e penalmente** pela omissão. *(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)*

§ 4º Transcorridas **24 (vinte e quatro) horas após o decurso do prazo estabelecido no caput** deste artigo, a não realização de audiência de custódia sem motivação idônea ensejará também a **ilegalidade da prisão, a ser relaxada** pela autoridade competente, sem prejuízo da possibilidade de imediata decretação de prisão preventiva. *(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019 — Vide ADIs 6.298, 6.300 e 6.305)*

§ 5º São circunstâncias que, sem prejuízo de outras, **recomendam a conversão da prisão em flagrante em preventiva**: *(Incluído pela Lei nº 15.272, de 2025)*

I – haver provas que indiquem a **prática reiterada de infrações penais** pelo agente; *(Incluído pela Lei nº 15.272, de 2025)*

II – ter a infração penal sido praticada com **violência ou grave ameaça contra a pessoa**; *(Incluído pela Lei nº 15.272, de 2025)*

III – ter o agente **já sido liberado em prévia audiência de custódia** por outra infração penal, salvo se por ela tiver sido absolvido posteriormente; *(Incluído pela Lei nº 15.272, de 2025)*

IV – ter o agente praticado a infração penal na **pendência de inquérito ou ação penal**; *(Incluído pela Lei nº 15.272, de 2025)*

V – ter havido **fuga ou haver perigo de fuga**; ou *(Incluído pela Lei nº 15.272, de 2025)*

VI – haver **perigo de perturbação da tramitação** e do decurso do inquérito ou da instrução criminal, bem como perigo para a coleta, a conservação ou a incolumidade da prova. *(Incluído pela Lei nº 15.272, de 2025)*

§ 6º A decisão de que trata o caput deste artigo deve ser motivada e fundamentada, sendo **obrigatório o exame, pelo juiz**, das circunstâncias previstas nos **§§ 2º e 5º deste artigo** e dos critérios de periculosidade previstos no § 3º do art. 312. *(Incluído pela Lei nº 15.272, de 2025)*

§ 7º Antes do início da audiência de custódia, deverá a serventia judicial **conferir os processos criminais a que responde o acusado** e, constatada pendência de citação em qualquer deles, informar ao juiz, que certificará a ocorrência e procederá a **citação pessoal do acusado**, comunicando de imediato o juízo competente. *(Incluído pela Lei nº 15.358, de 2026)*

CONCLUSÃO DA LEI SECA (ART. 310, §§ 8º A 13 E ART. 310-A) & FLUXO OPERACIONAL DO FLAGRANTE

FIDELIDADE 100% PLANALTO

REGRAS DA VIDEOCONFERÊNCIA NA CUSTÓDIA (§§ 8º A 13)

LEI 15.358/2026

§ 8º Na audiência de custódia por videoconferência, serão facultados todos os mecanismos para intervenção da defesa técnica e do Ministério Público, que poderão suscitar questões de ordem. *(Incluído pela Lei nº 15.358, de 2026)*

§ 9º Será garantido o **direito de entrevista prévia, reservada e inviolável** entre o preso e o seu defensor, presencialmente, por videoconferência ou por qualquer outro meio de comunicação. *(Incluído pela Lei nº 15.358, de 2026)*

§ 10. Deverá ser assegurada **privacidade ao preso na sala** em que se realizar a videoconferência, devendo **permanecer sozinho durante a realização de sua oitiva**, ressalvada a possibilidade de presença física de seu defensor no ambiente. *(Incluído pela Lei nº 15.358, de 2026)*

§ 11. No caso de qualquer falha no sistema de comunicações cuja causa seja atribuível ao tribunal, por questões internas ou decorrente dos provedores de serviço que o tribunal tenha contratado, é **obrigatória a repetição completa da audiência**, sem convalescer qualquer ato incompleto. *(Incluído pela Lei nº 15.358, de 2026)*

§ 12. Todos os estabelecimentos prisionais terão salas próprias, com disponibilização de mecanismos de videoconferência estáveis, para a realização das audiências de custódia. *(Incluído pela Lei nº 15.358, de 2026)*

§ 13. Em **situações excepcionais decorrentes de força maior**, poderá a audiência de custódia ser realizada **presencialmente**, mediante decisão justificada do juiz competente, vedada a hipótese se o ato se revelar demasiadamente custoso ou trouxer excessivo risco à segurança social ou à segurança física do detido. *(Incluído pela Lei nº 15.358, de 2026)*

COLETA DE MATERIAL BIOLÓGICO / PERFIL GENÉTICO (ART. 310-A)

LEI 15.272/2025

Art. 310-A. No caso de prisão em flagrante por **crime praticado com violência ou grave ameaça contra a pessoa**, por **crime contra a dignidade sexual** ou por crime praticado por agente em relação ao qual existam elementos probatórios que indiquem **integrar organização criminosa que utilize ou tenha à sua disposição armas de fogo** ou em relação ao qual seja imputada a prática de **crime hediondo (Lei nº 8.072/1990)**, o Ministério Público ou a autoridade policial **deverá requerer ao juiz a coleta de material biológico** para obtenção e armazenamento do perfil genético do custodiado, na forma da Lei nº 12.037/2009. *(Incluído pela Lei nº 15.272, de 2025)*

§ 1º A coleta de material biológico para a obtenção do perfil genético deverá ser feita, **preferencialmente, na própria audiência de custódia** ou no **prazo de 10 (dez) dias**, contado de sua realização. *(Incluído pela Lei nº 15.272, de 2025)*

§ 2º A coleta de material biológico será realizada por **agente público treinado** e respeitará os procedimentos de **cadeia de custódia** definidos pela legislação em vigor e complementados pelo órgão de perícia oficial de natureza criminal. *(Incluído pela Lei nº 15.272, de 2025)*

LINHA DO TEMPO LEGAL DA PRISÃO EM FLAGRANTE & ESPÉCIES DOUTRINÁRIAS COBRADAS EM PROVA

SÍNTESE VISUAL

CRONOLOGIA OBRIGATÓRIA DA PRISÃO EM FLAGRANTE

- **1ª Fase — Captura (Arts. 301 e 302):** Voz de prisão dada por qualquer do povo (*facultativo*) ou pelos agentes/autoridades policiais e GCM (*obrigatório*).
- **2ª Fase — Condução Coercitiva Imediata (Arts. 304 e 308):** Apresentação imediata do preso à autoridade competente (ou à do lugar mais próximo, se não houver no local).
- **3ª Fase — Comunicação Imediata (Art. 306, caput + Art. 5º, LXII CF):** Comunicação **IMEDIATA** a **3 destinatários**: (1) Juiz competente; (2) Ministério Público; e (3) Família do preso ou pessoa por ele indicada.
- **4ª Fase — Lavratura do APF (Art. 304):** Ordem estrita: **1º) Condutor** (recebe cópia do termo e recibo de entrega do preso) → **2º) Testemunhas** (mínimo 2; na falta de testemunhas do fato, 2 testemunhas de apresentação) → **3º) Interrogatório do acusado** (com informação sobre filhos — § 4º).
- **5ª Fase — Providências em ATÉ 24 HORAS (Arts. 306, §§ 1º e 2º, e 310):**
  a) Remessa do APF ao **Juiz competente**;
  b) Se o preso não indicou advogado, remessa de **cópia integral à Defensoria Pública**;
  c) Entrega da **Nota de Culpa** ao preso (mediante recibo, com motivo, condutor e testemunhas);
  d) Realização da **Audiência de Custódia** pelo Juiz.

MODALIDADES ESPECIAIS / DOUTRINÁRIAS DE FLAGRANTE

- **Flagrante Preparado ou Provocado (Súmula 145 do STF):** Ocorre quando a polícia ou terceiro induz/instiga o agente a cometer o crime e, ao mesmo tempo, adota cautelas que tornam **impossível a consumação** (crime de ensaio). **É ILEGAL / NULO!** *Súmula 145/STF: "Não há crime, quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação."*
- **Flagrante Esperado (LÍCITO ✅):** A polícia/GCM recebe notícia prévia de que um crime vai ocorrer, posiciona-se em campana sem instigar ninguém e realiza a prisão assim que os atos executórios começam. **Totalmente VÁLIDO!**
- **Flagrante Prorrogado, Diferido ou Ação Controlada (LÍCITO ✅):** Previsto em leis especiais (Organizações Criminosas — Lei 12.850/13; Drogas — Lei 11.343/06). A autoridade retarda estrategicamente a intervenção policial para prender os líderes e arrecadar mais provas.
- **Flagrante Forjado / Maquinado / Urdição (ILEGAL ❌):** Agentes ou terceiros "plantam" provas falsas de crime inexistente para incriminar alguém. O autor da farsa responde por **Denunciação Caluniosa (art. 339 CP) e/ou Abuso de Autoridade (Lei 13.869/19)**!

PARTE 2 — QUADRO SINÓPTICO COMPLETO DOS ARTIGOS 301 A 310-A DO CPP

REVISÃO RÁPIDA DE VÉSPERA

ARTIGO	INSTITUTO / TEMA	REGRA LEGAL / PRAZOS / QUÓRUM DE TESTEMUNHAS	PEGADINHA CLÁSSICA DA BANCA IBAM
Art. 301	**Sujeitos do Flagrante**	**Qualquer do povo: PODERÁ** **Autoridades e agentes: DEVERÃO**	A banca inverte os verbos dizendo que qualquer do povo "deverá" prender ou que para os agentes policiais a prisão em flagrante é "facultativa".
Art. 302, I e II	**Flagrante Próprio (Real ou Perfeito)**	**I - Está cometendo a infração;** **II - Acaba de cometê-la.**	No inciso II ("acaba de cometê-la"), o agente ainda está no local do crime e com relação de imediatidade absoluta com a execução.
Art. 302, III	**Flagrante Impróprio (Irreal ou Quase-Flagrante)**	**É PERSEGUIDO, LOGO APÓS, pela autoridade, ofendido ou qualquer pessoa.**	Palavra-chave: **PERSEGUIDO + LOGO APÓS**. A perseguição não tem prazo máximo em horas (pode durar mais de 24h), desde que seja **ininterrupta**!
Art. 302, IV	**Flagrante Presumido (Ficto ou Assimilado)**	**É ENCONTRADO, LOGO DEPOIS, com instrumentos, armas, objetos ou papéis.**	Palavra-chave: **ENCONTRADO + LOGO DEPOIS**. Não exige perseguição contínua; o suspeito é localizado com os objetos que façam presumir a autoria.
Art. 303	**Flagrante em Crime Permanente**	**Em flagrante enquanto não cessar a permanência.**	Permite prisão em flagrante e entrada no domicílio (art. 5º, XI, CF) a qualquer hora do dia ou da noite enquanto a consumação se prolongar.
Art. 304, caput	**Ordem de Oitiva no APF e Recibo do Condutor**	**1º) Condutor → 2º) Testemunhas → 3º) Interrogatório do acusado.**	O condutor (ex: GCM) assina desde logo e recebe **cópia do termo e recibo de entrega do preso**. O interrogado é sempre o **ÚLTIMO** a ser ouvido!
Art. 304, § 2º	**Falta de Testemunhas da Infração**	**Não impede o APF! Assinam com o condutor pelo menos 2 testemunhas de apresentação.**	A banca afirma que "a ausência de testemunhas presenciais do crime impede a lavratura do auto de prisão em flagrante". **FALSO!**
Art. 304, § 3º	**Recusa ou Impossibilidade de o Preso Assinar**	**Assinado por 2 testemunhas (instrumentárias / de leitura) que ouviram a leitura na presença dele.**	Não exige assinatura do defensor nem invalida o auto; bastam 2 testemunhas que tenham ouvido a leitura na presença do acusado.
Art. 304, § 4º	**Informação sobre Filhos no APF**	**Existência de filhos, idades, se têm deficiência e nome/contato do responsável indicado.**	Inserido pelo Estatuto da Primeira Infância (Lei 13.257/2016). Aplica-se a qualquer pessoa presa (homem ou mulher).
Art. 305	**Escrivão *Ad Hoc***	**Na falta/impedimento do escrivão: qualquer pessoa designada, após prestar compromisso legal.**	A banca diz que na falta do escrivão o próprio delegado deve digitar sozinho ou remeter a outra delegacia, omitindo o escrivão *ad hoc*.
Art. 306, caput	**Comunicação Imediata da Prisão**	**Prazo: IMEDIATAMENTE.** **A quem: Juiz + MP + Família (ou pessoa indicada).**	Pegadinha: A Defensoria Pública **NÃO** está no caput (comunicação imediata), mas sim no **§ 1º (em até 24h)** e somente se o preso não indicar advogado!
Art. 306, §§ 1º e 2º	**Remessa do APF e Entrega da Nota de Culpa**	**Prazo: Em até 24 HORAS após a realização da prisão.**	A **Nota de Culpa** é entregue ao preso mediante recibo e contém 3 elementos: (1) motivo da prisão, (2) nome do condutor e (3) nome das testemunhas.
Arts. 307 a 309	**Fato perante Autoridade, Lugar Próximo e Livrar-se Solto**	**• Art. 308: Apresentado à autoridade do lugar mais próximo.** **• Art. 309: Posto em liberdade depois de lavrado o APF.**	Mesmo quando o réu "se livra solto" (art. 309), o auto de prisão em flagrante é lavrado primeiro e só depois ele é posto em liberdade.
Art. 310, caput e incisos	**Audiência de Custódia e Tríplice Decisão**	**Prazo: Até 24h após a prisão (por videoconferência em tempo real — Lei 15.358/26).** **I - Relaxar; II - Converter em Preventiva; III - Liberdade Provisória.**	A banca troca "relaxar a prisão ilegal" por "revogar a prisão ilegal". **Lembre-se:** Prisão ILEGAL se **RELAXA**; prisão preventiva legal que perdeu o motivo se **REVOGA**!
Art. 310, §§ 1º e 2º	**Excludente de Ilicitude vs. Denegação da Liberdade**	**• § 1º: Art. 23 CP → Liberdade provisória c/ termo de comparecimento.** **• § 2º: Reincidente, Org. Criminosa Armada/Milícia ou Arma Restrita → Denega liberdade.**	No § 1º (excludentes: estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal/exercício regular de direito), o juiz concede liberdade provisória mediante termo de comparecimento.
Art. 310, §§ 3º e 4º	**Omissão Injustificada da Custódia**	**• § 3º: Resp. administrativa, civil e penal.** **• § 4º: +24h após o prazo do caput → Ilegalidade (relaxamento), sem prejuízo de preventiva.**	O atraso sem motivação idônea não impede que o juiz decrete a prisão preventiva se presentes os requisitos do art. 312.
Art. 310-A	**Coleta de Perfil Genético no Flagrante (Lei 15.272/2025)**	**Prazo: Preferencialmente na custódia ou em até 10 DIAS.** **Crimes: Violência/grave ameaça à pessoa, dignidade sexual, org. criminosa c/ arma ou hediondo.**	Requerida pelo MP ou autoridade policial ao juiz e realizada por agente público treinado respeitando a cadeia de custódia.

PARTE 3 — DISTINÇÕES CIRÚRGICAS DE PROVA & RAIO-X DAS PEGADINHAS IBAM

FOCO NOTA 100%

⚔️ 1. TRÍADE DO ART. 302: PRÓPRIO VS. IMPRÓPRIO VS. PRESUMIDO

- **1) Flagrante Próprio / Real / Perfeito (Incisos I e II):**
  • Agente **está cometendo** ou **acaba de cometer** a infração.
  • Há imediatidade visual e temporal absoluta no local do delito.
- **2) Flagrante Impróprio / Irreal / Quase-Flagrante (Inciso III):**
  • Palavras mágicas: **"É PERSEGUIDO, LOGO APÓS"**.
  • Quem pode perseguir? A autoridade, o ofendido ou qualquer pessoa.
  • A expressão "*logo após*" compreende todo o tempo necessário para a polícia/GCM chegar ao local, colher informações e iniciar a perseguição contínua.
- **3) Flagrante Presumido / Ficto / Assimilado (Inciso IV):**
  • Palavras mágicas: **"É ENCONTRADO, LOGO DEPOIS"**.
  • Com **instrumentos, armas, objetos ou papéis** que façam presumir ser ele autor da infração (ex.: GCM aborda indivíduo na rua portando objetos recém-subtraídos de uma escola municipal).

⚔️ 2. O QUE É "IMEDIATO" VS. O QUE É "EM ATÉ 24 HORAS" (ART. 306)

- **O QUE É IMEDIATO (Art. 306, caput):**
  A simples **COMUNICAÇÃO** da prisão e do local onde o preso se encontra:
  1. Ao **Juiz competente**;
  2. Ao **Ministério Público**;
  3. À **Família do preso** ou à **pessoa por ele indicada**.
- **O QUE TEM PRAZO DE ATÉ 24 HORAS (Art. 306, §§ 1º e 2º + Art. 310):**
  1. Remessa dos **autos do APF** ao **Juiz competente** (§ 1º);
  2. Remessa de **cópia integral à Defensoria Pública**, *caso o autuado não informe o nome de seu advogado* (§ 1º);
  3. Entrega da **Nota de Culpa** ao preso mediante recibo (§ 2º);
  4. Realização da **Audiência de Custódia** pelo Juiz (Art. 310, caput).

⚔️ 3. REGRAS DE TESTEMUNHAS NO AUTO DE FLAGRANTE (ART. 304)

- **O GCM / Policial pode ser testemunha?** SIM! A jurisprudência pacífica do STF e STJ reconhece pleno valor probatório ao depoimento dos agentes públicos que efetuaram a prisão.
- **Falta de testemunhas presenciais do crime (§ 2º): NÃO IMPEDE** a lavratura do APF! Nesse caso, junto com o condutor, deverão assinar o auto **pelo menos 2 (duas) pessoas** que tenham testemunhado a **apresentação do preso** à autoridade (testemunhas de apresentação).
- **Preso que se recusa, não sabe ou não pode assinar (§ 3º):** O auto será assinado por **2 (duas) testemunhas** que tenham ouvido a sua leitura na presença do acusado (testemunhas instrumentárias ou de leitura).

⚔️ 4. ATUALIZAÇÕES 2025/2026 (LEIS 15.272/2025 E 15.358/2026)

- **Videoconferência em Tempo Real (Lei 15.358/2026):** Passou a constar expressamente no *caput* do art. 310 como regra operacional da audiência de custódia, garantindo-se entrevista prévia reservada com o defensor (§ 9º) e sala privativa em que o preso permanece sozinho (salvo presença física de seu defensor — § 10).
- **Falha Técnica do Tribunal (§ 11):** Obriga a **repetição completa** da audiência, sem convalescer ato incompleto.
- **Circunstâncias que Recomendam a Preventiva (§ 5º — Lei 15.272/2025):** Prática reiterada; violência/grave ameaça à pessoa; já ter sido liberado em custódia anterior (salvo absolvição); infração na pendência de inquérito/ação penal; fuga/perigo de fuga; perigo à instrução/prova.
- **Coleta de Perfil Genético (Art. 310-A — Lei 15.272/2025):** Preferencialmente na custódia ou em **até 10 dias**.

CHECKLIST DE OURO — 8 VERDADES ABSOLUTAS PARA MARCAR O "X" NA PROVA IBAM

MEMORIZAÇÃO FINAL

01	**Cópia e Recibo imediato ao Condutor (Art. 304, caput):** Logo após ouvir o condutor (1º a depor) e colher sua assinatura, a autoridade policial entrega-lhe **cópia do termo e recibo de entrega do preso**, liberando a guarnição da GCM.
02	**Requisitos da Nota de Culpa (Art. 306, § 2º):** Entregue em **até 24 horas** ao preso mediante recibo, assinada pela autoridade, contendo obrigatoriamente: **(1) o motivo da prisão, (2) o nome do condutor e (3) os nomes das testemunhas**.
03	**Relaxamento vs. Liberdade Provisória (Art. 310, I e III):** O **Relaxamento** decorre sempre de **prisão ILEGAL** (vício formal ou material). A **Liberdade Provisória** pressupõe uma **prisão em flagrante LEGAL** na qual não estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva.
04	**Vedação de Conversão em Preventiva de Ofício:** No sistema acusatório (Lei 13.964/2019 — arts. 282, § 2º e 311 do CPP), o juiz **NÃO PODE** converter a prisão em flagrante em preventiva de ofício (sem representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público).
05	**Uso de Algemas na Prisão em Flagrante (Súmula Vinculante 11 do STF):** Só é lícito em casos de **Resistência** e de **Fundado receio de fuga** ou de **Perigo à integridade física própria ou alheia** (por parte do preso ou de terceiros), devendo a excepcionalidade ser **justificada por escrito**. É proibido o uso de algemas em mulheres grávidas durante o parto e no puerpério imediato (art. 292, parágrafo único, CPP).
06	**Infrações de Menor Potencial Ofensivo — JECRIM (Lei 9.099/95, Art. 69, parágrafo único):** Nas infrações cuja pena máxima não exceda 2 anos, ao autor do fato que, após a lavratura do **Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO)**, for imediatamente encaminhado ao juizado ou assumir o compromisso de a ele comparecer, **não se imporá prisão em flagrante, nem se exigirá fiança**.
07	**Apreensão de Adolescente em Flagrante de Ato Infracional (ECA — Art. 106 e 172):** O adolescente (12 a 18 anos incompletos) não sofre "prisão", mas sim **apreensão em flagrante de ato infracional**, sendo encaminhado à delegacia especializada (ou local separado dos maiores) e comunicado incontinenti o Juiz da Infância e a família.
08	**Apresentação Espontânea do Autor do Crime:** Quem se apresenta espontaneamente à autoridade policial logo após o crime **NÃO pode ser preso em flagrante** (pois não se enquadra nas hipóteses do art. 302 do CPP), sem prejuízo de eventual decretação de prisão preventiva pelo juiz se cabível.